

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 소유권 확인 등 불철저
2. 소관부점 : 국유재산기획처, 서울동부지역본부 등 12개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

각 지역본부는 국유재산을 수탁받은 경우 소유권 확인 및 명의개서 등 권리보전을 위한 제반 업무를 수행하고 있고, 국유재산기획처는 국유재산 업무를 총괄·조정하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제8조에 따르면 공사는 소관 수탁재산으로 속하게 된 날부터 60일 이내에 등기·등록, 명의개서, 그 밖에 권리보전에 필요한 조치를 하여야 한다고 되어 있고, 등기·등록, 명의개서가 필요한 수탁재산은 그 권리자의 명의를 '국'으로 하되, '기획재정부'로 소관명칭을 함께 적어야 한다고 되어 있으며, 같은 세칙 제9조의2에 따르면 수탁재산에 대한 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합여부 등을 파악하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「국유재산법」 제11조에 따르면 사권(私權)이 설정된 재산은 그 사권이 소멸된 후가 아니면 국유재산으로 취득하지 못한다고 되어 있고, 같은 법 시행령 제6조에 따르면 국유재산에는 사권을 설정하지 못하게 되어 있으나, 행정재산 등을 제외한 일반재산에 대하여는 다른 법률 또는 확정판결에 따라 사권을 설정하는 경우와 일반재산의 사용 및 이용에 지장이 없고 재산의 활용가치를 높일 수 있는 경우로서 중앙 관서의 장 등이 필요하다고 인정하는 경우에는 사권 설정이 가능하도록 되어 있다.

따라서 각 지역본부는 국유재산 수탁 시 소유권 및 사권 설정 여부 등을 확인하여 국가소유가 아닌 경우 위탁해지 등의 조치를 하고 존속 사유가 소멸된 사권이 있는 경우 즉시 사권을 말소하는 등의 조치를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서울동부지역본부 등 12개 지역본부 소관 국유재산의 소유권 변경 및 사권 말소 현황을 표본¹⁾으로 점검한 결과

① 수탁시 소유권 확인 불철저

2011. 12. 28. ○○구청으로부터 신규 수탁 받은 서울서부지역본부 소관 ‘서울특별시 ○○구 ○○동 XX-XX’(대, 50.5㎡) 소재 부동산은 공사

1) 2018. 4월 대법원으로부터 수령한 등기 관련 자료와 공사 국유재산관리시스템을 비교하여 상이점이 발견된 국유재산 중 12개 지역본부별 대장가 기준 상위 100필지(소유권 및 사권)를 대상으로 점검(총 2,201 필지) 하였음. 다만 100필지 미만인 경우 해당 필지만 확인함

인수 이전인 2008. 11. 19. 공유물 분할 등을 원인으로 ‘○○○’의 단독 소유로 변경되어 현재 국유재산이 아님에도 이를 확인하지 않고 국유 재산으로 관리하고 있는 등 [표 4]와 같이 수탁 시 소유권 확인 불철저 사례가 8개 지역본부²⁾에서 총 18건이 확인되었다.

[표 4] 국유재산 수탁시 소유권 확인 불철저 현황

순 번	소재지	수탁일자	소유권 이전일자	현 소유자
-----	-----	------	-------------	-------

“기재 생략”

2) 서울서부지역본부, 부산지역본부, 경기지역본부, 광주전남지역본부, 대전충남지역본부, 대구경북지역본부, 경남지역본부, 강원지역본부

② 관리청 변경 등기 불철저

2017. 9. 4. 용도폐지로 신규 수탁 받은 서울동부지역본부 소관 '경기도 △△군 △△면 △△리 산XXX'(구거, 586㎡) 소재 국유재산은 관리청이 기획재정부이므로 '국(기획재정부)'로 관리청 명칭을 변경해야 함에도 감사일 현재까지 종전 관리청인 '국(국토교통부)'로 되어 있는 등 [표 5]와 같이 10개 지역본부(대전충남지역본부, 인천지역본부 제외)에서 총 60건에 대해 감사일 현재까지 관리청 변경 등기를 하지 않고 있었다.

[표 5] 국유재산 관리청 변경 등기 불철저 현황

순 번	소재지	수탁일자	종 별	현 소유자
--------	-----	------	--------	-------

“기재 생략”

③ 사권 말소 불철저

2011. 12. 28. 신규 수탁 받은 서울동부지역본부 소관 '서울특별시 ○○구 ○○동 산 XX-XX'(임야, 4,066㎡) 소재 국유재산의 경우 취득 전 소유자 '◇◇◇'의 공유지분에 대하여 1971. 1. 27. 제3자 '◎◎◎'이 처분행위 금지를 목적으로 등기한 가처분을 말소하지 않고 있는 등 감사일 현재까지 [표 6] 및 [별지 2] '국유재산 사권 말소 불철저 명세'와 같이 12개 지역본부에서 총 591건의 사권을 말소하지 않고 있었다.

[표 6] 국유재산 사권 말소 불철저 현황

(단위 : 건)

구 분	합 계	1980. 12. 31. ³⁾ 이전 설정 사권					1981. 1. 1. 이후 설정 사권				
		소계	가처분	예고등기	저당권	지상권	소계	가처분	예고등기	저당권	지상권

“기재 생략”

* [표 6]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 2]로 첨부함

3) 1980. 12. 31. 이전에 설정된 사권은 「부동산등기법(법률 제7954호, 2006. 5. 10.)」 부칙 제2조(해당 법률은 현재 전부개정 되었지만 등기선례 제201203-6호에 따라 종전규정이 실효되지 않고 계속 적용된다고 봄)에 따라 이해관계인이 법 부칙에 의해 대상등기를 말소하여 줄 것을 등기관에게 촉구한 경우 법 부칙에 해당여부를 심사 후 말소가 가능함

한편, 국유재산기획처는 대법원으로부터 정기적으로(통상 매년 상반기) 국유재산 관련 등기정보를 제공받고 있으므로 이를 활용하여 국유재산의 소유권, 관리청 및 사권현황을 주기적으로 점검하여 국유재산 대장이 정확히 관리되도록 할 필요성이 있는 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] ① 서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 감사결과를 수용하면서 향후 동일·유사한 사례가 발생하지 않도록 수탁 받은 국유재산의 소유권 확인, 관리청 변경 및 사권의 말소를 철저히 하겠다고 답변하였다.

② 국유재산기획처는 국유재산 대장의 정확한 관리를 위해 대법원으로부터 국유재산 관련 등기정보를 제공받아 국유재산 등기 정합성 및 사권 말소에 대하여 철저히 관리하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

① 서울동부지역본부 등 11개 지역본부장*은 제3자 소유로 소유권이 변경된 18건에 대해서 즉시 대장정리 등을 진행하고, 공사가 수탁 받은 후 ‘국(기획재정부)’로 관리청 명칭 변경을 하지 않은 60건에 대하여 조속히 변경 촉탁을 진행하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

* 대상부점 : 서울동부지역본부, 서울서부지역본부, 부산지역본부, 경기지역본부, 광주전남 지역본부, 대전충남지역본부, 대구경북지역본부, 전북지역본부, 경남지역본부, 강원지역본부, 충북지역본부

② 서울동부지역본부 등 12개 지역본부장은 1980. 12. 31. 이전에 국유재산에 설정된 사권 230건에 대하여 즉시 말소 신청하고, 1981. 1. 1.

이후에 국유재산에 설정된 사권 361건에 대하여는 말소 가능여부를 확인하여 적절한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)

③ 국유재산기획처장은 공사가 수탁받은 국유재산에 대하여 각 지역 본부에서 소유권 변경 및 사권 말소를 진행할 수 있도록 대법원으로부터 국유재산 소유권 및 사권에 대한 등기자료를 정기적으로 받아 지역 본부에 전달하고 처리결과를 점검하는 등 국유재산 소유권 변경 및 사권 말소 업무에 대한 감독 및 효과적인 관리 방안을 마련하시기 바랍니다.
(통보)